



PUTUSAN

Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asnawi Bin Alm. Hasan;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Tengger Raya IV, RT 003 / RW
002, Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asnawi Bin Alm. Hasan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/138/IX/Res.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi : Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Yunianika Ajiningrum, S.H., M. Ali Wafa, S.H., Abraham Ezra P.P.P.S., S.H., Amadea Putri, S.H., Para Advokat dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang beralamat di Jalan Legundi 31 Kota Surabaya. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Register Perkara : PDM-5079/12/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASNAWI Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASNAWI Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada sidang tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa Asnawi Bin Hasan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Sehingga dalam keyakinan kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Asnawi Bin Hasan selama 8 (Delapan) tahun pidana penjara terhadap Terdakwa sangatlah berat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-5079/11/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Jati Purwo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkotika sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07658/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 26905/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,060$ gram.

- Barang bukti Nomor 26906/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ gram.
- Barang bukti Nomor 26907/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,108$ gram.
- Barang bukti Nomor 26908/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- Barang bukti Nomor 26909/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- Barang bukti Nomor 26910/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkotika sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07658/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa **ASNAWI Bin HASAN** dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 26905/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,060$ gram.
 - Barang bukti Nomor 26906/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ gram.

- Barang bukti Nomor 26907/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,108$ gram.
- Barang bukti Nomor 26908/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- Barang bukti Nomor 26909/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- Barang bukti Nomor 26910/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darul Syah**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa ASNAWI Bin HASAN membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkotika sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Vikry Noor Assegaf**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa ASNAWI Bin HASAN membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkoba sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07658/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa ASNAWI Bin HASAN dengan kesimpulan :

- ✓ Barang bukti Nomor 26905/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- ✓ Barang bukti Nomor 26906/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ gram;
- ✓ Barang bukti Nomor 26907/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- ✓ Barang bukti Nomor 26908/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- ✓ Barang bukti Nomor 26909/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;

- ✓ Barang bukti Nomor 26910/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa Asnawi Bin Alm. Hasan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa ASNAWI Bin HASAN membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkotika sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa



- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2019 di Rutan Medaeng selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa Asnawi Bin Hasan membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkomsumsi narkoba tersebut dan membagi narkoba menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkoba sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.
- 4. Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07658/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa ASNAWI Bin HASAN dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 26905/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,060$ gram;
 - Barang bukti Nomor 26906/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ gram;
 - Barang bukti Nomor 26907/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,108$ gram;
 - Barang bukti Nomor 26908/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;

- Barang bukti Nomor 26909/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- Barang bukti Nomor 26910/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Asnawi Bin Alm. Hasan di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 WIB sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa Asnawi Bin Hasan membeli narkotika jenis sabu kepada SINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) klip narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung datang ke Jalan Jati Purwo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SINAL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dan membagi narkotika menjadi 8 (delapan) klip plastik lalu Terdakwa menjual narkotika sebanyak 1 (satu) klip kepada ELA (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF terhadap Terdakwa yang berada didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Tengger Raya IV RT.003 RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan apoteker dan didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 07658/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa ASNAWI Bin HASAN dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 26905/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- Barang bukti Nomor 26906/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby



adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ gram;

- Barang bukti Nomor 26907/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- Barang bukti Nomor 26908/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- Barang bukti Nomor 26909/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- Barang bukti Nomor 26910/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnawi Bin Alm. Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **6 (Enam) tahun** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya;
 - 1 (satu) buah sekrop berwarna putih yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme C3 warna biru dengan simcard Axis nomor 0831-194489-0663 yang dibawa oleh Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlingungan Tua Manullang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2488/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)